



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 54 del 28 maggio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Alla Corte costituzionale la questione della impossibilità di transito ad altri impieghi civili dell'appartenente alla Polizia di Stato, a seguito di sopraggiunta inidoneità attitudinale.

Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 10 maggio 2024, n. 4207 – Pres. Forlenza, Est. Sabato

Polizia di Stato – Transito nei ruoli civili - Sopraggiunta inidoneità attitudinale – Omessa previsione – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 Cost., dell'art. 1 del d.P.R. 20 aprile 1982, n. 339 nella parte in cui esclude o comunque non prevede la possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali. (1)

(1) I – Un agente della Polizia di Stato ha proposto ricorso avverso il giudizio d'inidoneità al servizio, espresso nei suoi riguardi, dalla Commissione preposta, e quindi chiesto l'annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio nell'amministrazione della P. S., per ritenuta sopravvenuta carenza dei "requisiti attitudinali"; indi, il T.a.r. per la Puglia respingeva il gravame, ritenendo che la normativa, che si assumeva violata (d.m. 30 giugno 2003, n. 198), legittimasse comunque l'attivazione di una procedura di verifica dell'idoneità attitudinale, al rientro in servizio, dopo una prolungata assenza, includente anche il profilo "attitudinale" e non già solo quello "psico-fisico" in appello; veniva lamentata l'errata interpretazione della normativa, nonché l'errata valutazione del quadro psico-fisico e attitudinale, per come emergente dagli atti; nelle more l'Adunanza plenaria, con sentenza del 29 marzo 2023, n. 12 (in *Foro amm.*, 2023, II, 343; in *Rep. Foro it.*, nonché oggetto di News UM n. 52 del 13 aprile 2023, cui si rinvia per ampi riferimenti) decideva una questione analoga, condividendo la tesi per cui "l'inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 d.P.R. n. 339 del 1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del

rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 129 T.u. impiegati civili dello Stato"; inoltre la Plenaria affermava che *"è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità di tale disciplina come pure di eventuale contrarietà al diritto euro-unitario"*.

L'ordinanza in epigrafe – discostandosi in parte dall'orientamento della Plenaria – ha, invece, concluso nel senso di dover rimettere alla Corte costituzionale la q.l.c. dell'art. 1, d.P.R. 20 aprile 1982, n. 339, stante la sua rilevanza e non manifesta infondatezza.

II. – Questo il percorso motivazionale dell'ordinanza:

- a) prende atto innanzi tutto di come l'Adunanza plenaria abbia ritenuto che *"Al pari dei requisiti psicofisici, anche i requisiti attitudinali possono essere incisi da vicende sopravvenute nel corso del rapporto di impiego [...] l'amministrazione ben può rivalutare in costanza di rapporto non solo la permanenza dell'idoneità psicofisica, ma anche l'idoneità attitudinale al servizio del personale appartenente alla Polizia di Stato"*; pur tuttavia, in base al c.d. diritto vivente, il passaggio a qualifiche equivalenti di altri ruoli dell'amministrazione di pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, è possibile solo *"in caso di particolare infermità"* e, comunque, in dipendenza del grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia accertato, con la conseguenza che la diversa ipotesi della *"perdita dei requisiti attitudinali"* comporta, in senso drastico e definitivo, solo *"la cessazione del rapporto di impiego, in considerazione dell'art. 58 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per il quale le cause di cessazione dal servizio sono quelle previste dal Testo unico sugli impiegati civili dello Stato, e dell'art. 129 del predetto Testo unico, per il quale comporta la cessazione dal servizio la sopravvenuta incapacità allo svolgimento della prestazione lavorativa"*;
- b) talché risulta evidente la rilevanza della q.l.c. dell'art. 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (*"Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato"*) posto che l'interpretazione di questa norma, come effettuata dall'Adunanza plenaria, costituisce *"diritto vivente"*, inteso come consueta interpretazione della norma, nei casi di sua concreta applicazione;
- c) invero, l'art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 statuisce che *"Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta lo ulteriore impiego"*; dunque, il tenore della disciplina anzidetta esclude che, nel suo alveo applicativo, possa essere ricondotto anche il caso in cui l'appartenente al Corpo della Polizia di Stato risultato privo dei requisiti attitudinali, non afferendo tale profilo ad infermità o comunque alla salute del dipendente;
- d) ciò stante, si appalesa però un possibile contrasto con gli articoli 1, 3, 4 e 35 Cost. dell'art. 1 del d.P.R. n. 339 cit., per come viene usualmente interpretato, nella misura in cui non consente una diversa utilizzazione del dipendente pubblico, appartenente ai ruoli della Forza di Polizia di Stato, che sia stato riconosciuto non più in possesso delle c.d. attitudini all'impiego, in nessun'altro impiego

nell'ambito della pubblica amministrazione, con la conseguenza della definitiva cessazione del già instaurato rapporto di impegno pubblico; una tale norma sembra porsi in stridente contrasto con la norma della Costituzione (art. 4) che *"riconosce a tutti cittadini il diritto al lavoro"*, onerando la Repubblica di *"promuove(re) le condizioni che rendono effettivo questo diritto"*, nonché con la *"tutela del lavoro"* di cui all'art. 35 Cost.;

- e) far derivare dall'accertamento della non persistenza dell'attitudine allo svolgimento di uno specifico impiego pubblico (ossia nella Polizia di Stato), la conseguenza della ineluttabile inutilizzabilità del lavoratore (e delle sue prestazioni lavorative, con professionalità comunque maturata) in qualsivoglia altro impiego presso la pubblica amministrazione, può costituire dunque una violazione delle norme costituzionali citate, dovendosi, al contrario, più ragionevolmente ritenere che l'amministrazione pubblica possa determinare la cessazione del rapporto di lavoro, solo allorché si constati l'inutilizzabilità del lavoratore, per proprie condizioni soggettive o altre ragioni, con qualsivoglia impiego pubblico;
- f) né la previsione della cessazione del rapporto (di ogni rapporto) di impiego pubblico (per applicazione dell'art. 58 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (*"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*) e dell'art. 129 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*)), una volta interpretato e applicato l'art. 1 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 nei sensi innanzi descritti, appare *ex se* coerente con il principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost.;
- g) l'art. 1 cit. risulta ancor più eccentrico rispetto a quanto diversamente previsto dall'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*"Codice dell'ordinamento militare"*), per il personale militare dell'Arma dei carabinieri, e con l'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, concernente gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per entrambi i quali è, invece, prevista la possibilità di transito nei ruoli civili, nell'ipotesi in cui il militare risulti privo dei *"requisiti attitudinali"*;
- h) le evidenti differenze di disciplina non trovano alcuna giustificazione e finiscono con il comportare un trattamento deteriore per gli appartenenti alla Polizia di Stato, *ex post* riscontrati privi dei *"requisiti attitudinali"*, laddove gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed alla Guardia di finanza godono invece della possibilità di essere diversamente impiegati nell'amministrazione pubblica;
- i) la disciplina *"deteriore"*, prevista nell'ipotesi qui considerata per gli appartenenti alla Polizia di Stato, si risolve, per un verso, in un oggettivo impedimento all'esplicazione del diritto al lavoro, riconosciuto dagli artt. 4 e 35 Cost.; per altro verso, in una violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3* Cost., inteso anche come uguaglianza nell'accesso e nella conservazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica (art. 51 Cost.); infine, la norma *de qua* appare violare i principi di imparzialità e buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., poiché l'amministrazione viene a privarsi dell'attività lavorativa di un dipendente già formato, senza che vi sia una plausibile ragione ovvero un impedimento psico-fisico ad utilizzarlo in mansioni diverse;

- j) il contrasto con le richiamate norme costituzionali risulta vieppiù evidente, ove si valorizzino talune circostanze fattuali, che connotano la vicenda di specie, nella quale l'appellante, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, per concorso nel reato di favoreggiamento della prostituzione, con la successiva sentenza, veniva assolto dai reati ascrittigli "perché il fatto non sussiste";
- k) la sottoposizione ad accertamento sul persistente possesso dei requisiti fisici e di quelli psico-attitudinali era stata determinata dal lasso di tempo intercorso nelle more della definizione del giudizio (trascorso in stato di sospensione dall'impiego), che però si concludeva con la piena assoluzione; ebbene, non sembra rispondere a criteri di logica e di ragionevolezza l'esclusione della possibilità di transito nei ruoli civili, non potendosi imputare al dipendente, stante l'esito assolutorio del giudizio penale, la lontananza dal servizio per un lasso di tempo considerevole, essendo invero questo dipeso dalla peculiare dinamica del processo penale, al quale è stato (ingiustamente) sottoposto;
- l) inoltre, va rammentato che la norma in commento risulta non coerente con quanto già previsto dall'art. 36 (*Ordinamento del personale*), comma 1°, punto XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*), che difatti conteneva e contiene una delega legislativa proprio in ordine alla *"determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli"*; tale disposizione non esclude affatto, per il personale, che sia risultato non idoneo attitudinalmente ai servizi di polizia, dopo l'assunzione, il transito ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato; ne consegue, anche per questi versi, il possibile contrasto con le norme costituzionali indicate, laddove riconoscono il diritto al lavoro quale principio fondamentale; né è da escludere il possibile contrasto della norma della cui legittimità costituzionale si dubita con un principio e con una norma della legge delega contenuta nella legge n. 121 del 1981, innanzi riportata, e dunque una violazione dell'art. 76 Cost.;
- m) né si può escludere che l'art. 1 d.P.R. n. 339 del 1982 sia in contrasto con l'esigenza, sottesa ai predetti principi costituzionali sopra richiamati, di assicurare la continuità del rapporto di lavoro, pur in presenza di un evento, quale la perdita dei *"requisiti attitudinali"*, che non è dipendente dalla volontà del lavoratore, tanto più quando, come nel caso di specie, la mancata continuità del servizio si debba al coinvolgimento in un giudizio penale, conclusosi con sentenza assolutoria;
- n) la disposizione censurata si risolve, nella sostanza, nell'applicazione di un trattamento deteriore e discriminatorio per un dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale ed assolto con formula piena; trattamento che, di fatto, si risolve in una forma di pena, in assenza di qualsivoglia violazione di legge.

III. – Per maggiori approfondimenti:

- o) va considerato che le regole di accesso alle Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, sono contenute in numerosi testi normativi, che tuttavia finiscono tutti per ribadire sempre la necessità di riscontrare gli stessi requisiti; in via generale, va richiamato l'art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), il quale ha previsto che *«[a]i fini delle assunzioni di personale presso [...] le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia [...] si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni»*; specificamente, l'art. 26 della citata legge n. 53 del 1989 richiede, per l'accesso a tutte le Forze di polizia, il possesso delle *"qualità morali e di condotta necessarie per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria"*, ossia, in definitiva, l'incensurabilità della condotta (in tema, *amplius*, cfr. Corte cost. 11 marzo 2024, n. 40, in *Foro it.*, 2024, I, 994, nonché oggetto di News dell'UM n. 33 dell'8 aprile 2024, con ivi ampi richiami);
- p) ragion per cui, va osservato che, quanto all'esigenza che la selezione per l'accesso alle Forze di polizia risponda a rigorosi requisiti soggettivi di qualità morali e di condotta, non sussistono apprezzabili diversità tra la situazione di coloro che aspirino a far parte della Polizia di Stato e coloro che invece aspirino a far parte dell'Arma dei carabinieri, o del Corpo della Guardia di finanza, o anche del Corpo di polizia penitenziaria;
- q) sulla natura giuridica del transito ai ruoli civili del personale militare, cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 28 gennaio 2019, n. 86, per la quale: *"il transito di ruolo non è altro che un peculiare forma di trasferimento del dipendente nell'ambito della stessa amministrazione che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, senza cesura alcuna del rapporto medesimo e senza che rilevi la circostanza della stipula di un nuovo contratto, utile solo ai fini della individuazione del contenuto delle prestazioni dovute. Tanto vero che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti"*; nonché Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2021, n. 519, che precisa i margini di operatività dell'istituto del trasferimento, ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982, nei seguenti termini: *a) la disciplina vigente (articoli 1 - 4 d.P.R. n. 339 del 1982) fa riferimento esclusivamente all'inidoneità psico-fisica, non anche a quella attitudinale, tant'è [che va] escluso l'ammissibilità del transito nei ruoli civili di soggetti giudicati inidonei in attitudine, e ciò sia per il chiaro ed inequivoco tenore letterale delle norme in materia, sia, in termini logico-sistematici, per l'oggettiva differenza che intercorre fra «una inidoneità dovuta a cause patologiche» ed una ascrivibile «alla mancanza di requisiti attitudinali»; b) ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 339 del 1982, il transito nei ruoli civili non configura un diritto soggettivo del dipendente stesso, posto che tale disposizione usa l'espressione «può essere trasferito», a cui è sottesa un'implicita potestas valutandi in capo all'Amministrazione, ed aggiunge che il transito è subordinato alla compatibilità tra l'accertata infermità ed il nuovo impiego [...]; c) il transito nei ruoli civili è testualmente riservato ex art. 1 cit. al solo dipendente «giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute»: è noto che, allorché la legge abbia perimetrato con precisione l'ambito di applicazione di un istituto, l'interprete non possa*

estenderne la portata oltre i confini stabiliti in via normativa (cfr. il risalente brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit); d) i successivi articoli 2 e 3 fanno, poi, riferimento al concetto di “invalidità”, che richiama con tutta evidenza profili d’ordine fisico (o, al più, psico-fisico), ma certo non attitudinale; e) il transito è subordinato alla valutazione medico legale effettuata dalla Commissione medico ospedaliera (composta esclusivamente da personale sanitario), in ordine alla idoneità del soggetto al servizio nei ruoli civili, competente ai sensi dell’art. 4 d.P.R. citato; diversamente, l’inidoneità attitudinale è accertata da commissioni nominate ad hoc dal Capo della Polizia e composte da personale con diversa specializzazione; f) il provvedimento con cui si dispone il transito nei ruoli civili presenta pertanto natura costitutiva con effetti innovativi del rapporto di lavoro instaurato nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’interno rispetto a quello intrattenuto dal dipendente, in precedenza, nella Polizia di Stato; g) più in generale, in una prospettiva ermeneutica sistematica e teleologicamente orientata, la facoltà di transito, quale eccezione al principio costituzionale di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso, risponde all’esigenza di garantire al dipendente della Polizia di Stato una prospettiva stabilità di impiego allorché, per motivi di salute, non sia più in grado di svolgere materialmente le mansioni istituzionali per le quali è stato, a suo tempo, assunto”;

- r) va infine considerato come sia diversamente disciplinata la perdita della “idoneità psico-fisica”, per i lavoratori pubblici, a c.d. regime privatistico-contrattualizzato; in base all’art. 55-octies (*Permanente inidoneità psico-fisica*), comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall’art. 69, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) e al regolamento attuativo (d.P.R. 27 luglio 2011, n. 171), l’inidoneità psico-fisica permanente è distinta in “assoluta” e “relativa”: la prima si verifica nel caso in cui il dipendente “*si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*”, la seconda se “*si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento*” (articolo 2); diverse le conseguenze dell’accertamento: i) nel caso di accertata *inidoneità assoluta*, previo espletamento di talune formalità comunicative, il rapporto di lavoro è risolto ed è corrisposta, se dovuta, la c.d. indennità sostitutiva del preavviso (art. 8 d.P.R. n. 171 cit.); ii) nel caso di *inidoneità relativa*, invece, l’amministrazione è tenuta al recupero al servizio del dipendente “*nelle strutture organizzative di settore o anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento*”, fino a giungere ad adibire il lavoratore “*a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori*”, comunque in coerenza con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti (art. 7, commi 1 e 2 d.P.R. n. 171 cit.).